

1. 개정이유

교통신기술의 개발을 촉진하고 기술개발자의 권익 보호를 강화하기 위하여 교통신기술 보호기간의 최장 범위를 '5년'에서 '8년'으로 확대하는 내용으로 「국가통합교통체계효율화법 시행령」이 개정됨에 따라, 교통신기술의 보호기간을 교통신기술의 지정을 고시한 날부터 8년으로 확대하는 등 관련 법령의 개정 사항을 반영하는 한편, 「교통신기술 활용실적 및 사용협약자 관리 업무 위탁기관 지정 고시」에 의해 교통신기술 활용실적의 접수 업무가 한국건설교통신기술협회에 위탁됨에 따라 활용실적 제출기관을 변경하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 신청인의 특별관리에 관한 근거 규정 변경(안 제9조제1호)
- 나. 교통신기술의 보호기간을 확대(안 제14조제9항, 제23조제1항)
- 다. 활용실적 제출 기관 변경(안 제26조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「국가통합교통체계효율화법」 및 동법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 해당 없음

교통신기술의 지정 및 보호 등에 관한 규정 일부개정 고시안

교통신기술의 지정 및 보호 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조 중 "제16조에 의한 심사위원회"를 "제17조에 의한 기술심사위원회 및 제18조에 의한 현장심사위원회"으로 하고, 제9조제1호 중 "「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제27조"를 "「국가연구개발혁신법」 제32조"으로 한다.

제14조제9항 중 "5년"을 "8년"으로 한다.

제16조를 삭제한다.

제23조제1항 중 "5년"을 "8년"으로 한다.

제25조제1항 중 "영 제99조제1항제2호 및 영 제99조제2항의"를 "영 제99조제1항제2호의"으로 한다.

제26조의 제목"(활용실적의 접수)"를 "(활용 실적의 제출)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 "진흥원장은 규칙 제46조에 따른 교통신기술 개발자의 활용 실적을 접수하여 관리하여야 한다"를 "교통신기술 지정을 받은 자는 보호기간 만료시까지 영 제99조제9항 및 규칙 제46조의 규정에 의하여 전년도 활용 실적을 매년 2월 말일까지 영 제114조의2제5항에 따라 국토교통부장관이 위탁한 기관에 제출하여야 한다."으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(교통신기술 보호기간 범위의 확대에 따른 적용례) 제14조제9항 및 제23조제1항의 개정규정은 이 고시 시행 전에 지정·고시된 교통신기술로서 이 고시 시행 당시 지정·고시일부터 보호기간이 지나지 아니한 교통신기술에 대해서도 적용한다.

현행	개정안
제9조(신청인의 특별관리) 신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청서에 제재 받은 문서사본을 첨부하여 제출하여야 하며, 진흥원은 동 내용을 제16조에 의한 심사위원회에 고지하여야 한다.	제9조(신청인의 특별관리) ----- ----- ----- -----제17조 에 의한 기술심사위원회 및 제18 조에 의한 현장심사위원회에--- -----.
1. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제27조에 따라 참여제한 기간중에 있는 연구책임자, 연구기관·참여기업 또는 실시기업	1. 「국가연구개발혁신법」 제32조에 ----- ----- -----
제14조(현장심사) ⑨ 제7항에 따른 교통신기술지정 보호기간은 5년으로 한다.	제14조(현장심사) ⑨ ----- -----8년 -----.
제16조(심사위원회) 영 제97조제4항에 따른 교통신기술심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)는 기술심사위원회와 현장심사위원회로 구분한다.	<삭 제>

현행	개정안
제23조(보호기간) ① 영 제100조제1항에 따른 교통신기술의 보호기간은 현장심사위원회의 의결에 따라 교통신기술의 지정을 고시한 날부터 <u>5년</u> 으로 한다.	제23조(보호기간) ① ----- ----- ----- ----- -- <u>8년</u> -----.
제25조(우선 적용·구매 권고) ① 국토교통부장관은 영 제99조제1항 제2호 및 영 제99조제2항의 교통신기술 우선 적용 및 구매 촉진을 위하여 교통신기술의 목록을 공공기관에 분기별로 통보할 수 있다.	제25조(우선 적용·구매 권고) ① ----- 영 제99조제1항 제2호의 ----- ----- ----- -----..
제26조(활용실적의 접수) <u>진흥원장은 규칙 제46조에 따른 교통신기술 개발자의 활용실적을 접수하여 관리하여야 한다.</u>	제26조(활용 실적의 제출) <u>교통신기술 지정을 받은 자는 보호기간 만료시까지 영 제99조제9항 및 규칙 제46조의 규정에 의하여 전년도 활용 실적을 매년 2월 말일까지 영 제114조의2제5항에 따라 국토교통부장관이 위탁한 기관에 제출하여야 한다.</u>